

【案件焦点】

集体土地承包经营权转让协议效力的认定。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市临淄区人民法院经审理认为：宋某与某村委会签订的《土地承包合同》约定：宋某不得转让土地承包经营权。但是，某村委会并未就此向王某某或者宋某主张过相应权利，庭审中某村委会明确表示同意宋某招商引资，王某某以此主张合同无效，难以支持。某区自然资源局作出《行政处罚决定书》属于行政执法行为，同时也可以看出是未经批准占用工业用地建设车间被处以罚款，相应情形不能证明原、被告协议书违反效力性的禁止性法律规定。故王某主张双方协议书无效，证据不足，不予支持。

山东省淄博市临淄区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条，《中华人民共和国民法总则》第一百三十六条、第一百四十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

驳回原告王某某的诉讼请求。

王某某不服一审判决，提起上诉。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：本案争议的焦点为王某要求依法确认与宋某、许某土地经营权转让协议无效是否具有事实与法律依据；王某要求宋某、许某退还土地转让款50万元并承担因协议无效而产生的损失有无事实及法律依据。

《中华人民共和国土地管理法》第六十三条第一款和第二款规定：“土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途，并经依法登记的集体经营性建设用地，土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用，并应当签订书面合同，载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务。前款规定的集体经营性建设用地出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。”案涉土地性质为某村的集体所有土地，宋某与某村委会签订《土地承包合同》，其未提供证据证明经过民主议定程序及相应备案程序等，故宋某不享有该土地的经营权。同时，该土地亦无规划手续，依照法律规定，宋某亦不能对外转让。故宋某、许某某与王某某签订的《协议书》因违反法律强制性规定而无效。一审对双方签订的土地经营权转让协议效力认定有误，二审予以纠正。

王某某与宋某、许某某签订的案涉集体土地经营权转让协议被认定无效后，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十七条的规定，双方应当相互返还相应的财产、补偿差价。王某某与宋某、许某某均明知宋某、许某某未实际取得案涉集体土地经营权，双方仍签订土地经营权转让协议，均存在明显缔约过错，宋某、许某某应当返还王某某已付的土地转让款50万元，王某某应当将案涉土地返还宋某、许某某。由于在合同缔约中双方均存在过错，故对于50万元款项产生的利息以及土地占用费用等损失由各自承担。

山东省淄博市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十七条、第五百条，《中华人民共和国土地管理法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销一审民事判决；

二、王某某与宋某、许某某签订的协议书无效；

三、王某某于本判决生效之日起三十日内将案涉土地返还宋某、许某某；

四、宋某、许某某于本判决生效之日起十日内返还王某某支付的土地转让款50万元；

五、驳回王某某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案主要涉及集体土地经营权转让协议效力的认定。为进一步盘活农村经济活力，提高农民收入，随着以土地所有权、承包权、经营权为核心的“三权分置”改革的不断推进，因农村土地经营权转让引发的纠纷数量呈上升趋势。土地经营权的流转，有利于促进农村生产力的发展，实现农村劳动力转移和优化农村土地资源配置，有利于推动农村土地承包关系的长期稳定。土地经营权的转让不仅事关农民的切身利益，也事关农业发展和农村稳定。司法实践中，正确处理此类纠纷的前提是准确认定集体土地经营权转让协议的效力。

土地经营权转让，是指土地承包经营权人将其拥有的未到期的土地承包经营权以一定的方式和条件流转给他人，他人对土地享有占有、使用、收益的权利。《中华人民共和国农村土地承包法》第九条规定：“承包方承包土地后，享有土地承包经营权，可以自己经营，也可以保留土地承包权，流转其承包地的土地经营权，由他人经营。”第4条规定：“国家保护承包方依法、自愿、有偿流转土地经营权，保护土地经营权人的合法权益，任何组织和个人不得侵犯。”土地承包经营权人可以根据自己的需要依法设立并流转土地经营权，土地经营权作为民事权利，国家保护土地经营权人的合法权益。《中华人民共和国民法典》第三百三十九条规定：“土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其他方式向他人流转土地经营权。”

《中华人民共和国土地管理法》第六十三条第一款和第二款规定：“土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途，并经依法登记的集体经营性建设用地，土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用，并应当签订书面合同，载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土

地用途、规划条件和双方其他权利义务。前款规定的集体经营性建设用地出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。”据此，集体经营性建设用地入市应同时符合如下几个条件：一是符合国土空间规划要求，集体经营性建设用地只有在土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途的情况下，土地所有权人才可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用；二是符合合同形式及内容要求，在使用集体经营性建设用地时，土地所有权人和使用权人应当签订书面合同，内容上应载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务；三是符合民主议定的程序要求，集体经营性建设用地的出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。上述规定的初衷在于规范集体经营性建设用地的入市行为，确保土地的合理利用和高效管理，切实保护农村集体和土地使用者的合法权益。依据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第一款关于认定民事法律行为无效的规定，不符合上述规定条件的集体经营性建设用地转让行为因违反法律强制性规定而无效。

本案中，案涉土地性质为某村的集体所有土地，宋某与某村委会虽就案涉地块签订有土地承包合同，但宋某未能提供证据证明某村委会该土地发包经过民主议定程序并履行了相应备案程序等，故该土地承包合同无效，宋某不享有该土地的经营权。同时，该土地亦无规划手续，依照法律规定，宋某亦不能对外转让。故宋某、许某某与王某某签订的案涉协议因违反法律强制性规定而无效，双方应当相互返还相应的财产并按照过错情况补偿差价。

编写人：山东省淄博市中级人民法院 荣明潇

山东省淄博市张店区人民法院 刘晓辉

(四)其他

19

农村集体经济组织无权以“村规民约”取消未迁户 “出嫁女”的成员身份和权益

——王某某、韩某某诉某村委会侵害集体经济组织成员权益案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省邹平市人民法院(2023)鲁1681民初4908号民事判决书

2. 案由：侵害集体经济组织成员权益纠纷

3. 当事人

原告：王某某、韩某某

被告：某村委会

【基本案情】

王某某出生于某村，2016年1月结婚，5月生育儿子韩某某，并将韩某某的户口落户在本村。2016年8月，王某某和韩某某的户口从其娘家的家庭户分立出来，独立成户，其户口一直在某村没有发生变动。2017年王某某和韩某某参与了本村土地补偿款的分配。2018年4月之后，某村委会以该村制定的“村规民约”规定女子出嫁后应当将户口迁出并停发村民待遇为由，认为王某某在2016年结婚后应当将户口迁出，因此王某某不应再享受本村村民待遇。王某

某、韩某某两次诉至法院，要求某村委会分别支付2018年、2019年和2020年、2021年的土地补偿款，法院均依法判决支持王某某、韩某某的诉求。2022年，因某村第四生产小组向其他村民发放了2022年、2023年的土地补偿款，而未向王某某、韩某某发放，王某某、韩某某提起本案诉讼，要求判决某村委会向其支付该土地补偿款。

【案件焦点】

1. 王某某是否仍系某村集体经济组织成员；
2. 某村制定的“村规民约”